



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/ Pid.Sus / 2021 / PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid;
Tempat lahir : Sungai Jingah;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 26 November 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah menjelaskan hak – hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 26 April 2021, No. Reg. Perk.: PDM – 018/Marta/EKU.2/02/2021 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dalam Pasal 53

Halaman 1 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf dUndang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00
 - 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ± 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak ± 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak ± 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
 - 1 (satu) buah selang wawarna Putih panjang ± 50 (lima puluh) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna Biru panjang ± 25 (dua puluh lima) meter;
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan, tetapi hanya mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatife sebagaimana tercantum dalam surat

Halaman 2 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tertanggal 8 Maret 2021, No. Reg. Perk.: PDM-018/Marta/EKU.2/02/2021

selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Penyimpanan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA, saksi HENDRY BAHTIAR dan saksi DENNIS ELLANDA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang melakukan aktifitas penyimpanan bahan bakar disebuah rumah, kemudian para saksi mendatangi kediaman terdakwa yang terletak di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar guna melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut, lalu ditemukan didalam sebuah bangunan dari kayu/ sebuah Gudang dan didalam Gudang tersebut ditemukan barang-barang berupasebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum warna biru yang terbuat dari plastik yang masing-masing drum tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang berisikan kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna biru merek Panasonic, No.Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan Panjang $\pm$ 25 (dua Puluh lima) meter;
- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari PT.RESHA RABBY LESTARI berdasarkan surat DO (delivery Order) nomor: 12716/RRL/VII/SRTB/2020, tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter bbm solar yang dikirim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT. JRM dengan no. pol : DA 8924 PN, BBM jenis solar tersebut dibeli seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.000,- (lima ribu) liter BBM jenis solar, dengan harga perliter BBM jenis Solar tersebut seharga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah dan dijual kembali secara eceran oleh terdakwa seharga seharga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;

- Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, dan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara, bukan diperuntukan untuk perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi, namun saat diminta untuk menunjukkan surat izin yang dimaksud terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan tanpa izin usaha Penyimpanan dari Pemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Aluh-aluh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

AT A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MIZAN Als MIZAN Bin ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Niaga", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA, saksi HENDRY BAHTIAR dan saksi DENNIS ELLANDA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru) menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang melakukan aktifitas penyimpanan bahan bakar disebuah rumah, kemudian para saksi mendatangi kediaman terdakwa yang terletak di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar guna melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut, lalu ditemukan

Halaman 4 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah bangunan dari kayu/ sebuah Gudang dan didalam Gudang tersebut ditemukan barang-barang berupasebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum warna biru yang terbuat dari plastik yang masing-masing drum tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang berisikan kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna biru merek Panasonic, No.Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan Panjang $\pm$ 25 (dua Puluh lima) meter;

- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari PT.RESHA RABBY LESTARI berdasarkan surat DO (delivery Order) nomor: 12716/RRL/VII/SRTB/2020, tanggal 13 Juli 2020 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter bbm solar yang dikirim dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT.JRM dengan no.pol: DA 8924 PN, BBM jenis solar tersebut dibeli seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 5.000,- (lima ribu) liter BBM jenis solar, dengan harga perliter BBM jenis Solar tersebut seharga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah dan dijual kembali secara eceran oleh terdakwa seharga seharga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa telah menjual Bahan Bakar jenis Solar tersebut sebanyak 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh lima) liter atau Rp. 2.464.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dari uang penjualannya;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, dan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara, bukan diperuntukan untuk perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi, namun saat diminta untuk menunjukkan surat izin yang dimaksud terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dilakukan tanpa izin usaha Niaga dari Pemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 5 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polsek Aluh-aluh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi Abdul Hadi bin Halid (Alm);

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dimana saksi merupakan Ketua RT pada RT 01 Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Alih-Aluh, Kabupaten Banjar tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah, namun setelah saksi diinformasikan oleh masyarakat dan oleh anggota kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilengkapi dengan perizinan yang sah atau tidak;

Halaman 6 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku ketua RT berkenaan dengan perizinan kegiatan penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT berkenaan dengan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui berkenaan dengan kegiatan penjualan dan niaga BBM jenis Solar di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui berkenaan dengan pengantaran BBM jenis Solar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa setiap harinya merupakan nelayan dan pengepul ikan hasil tangkapan para nelayan;
- Bahwa memang ditempat saksi agak susah untuk mencari BBM jenis solar ataupun BBM lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi Rahmad Fataruddin Manullang bin Galang Manullang (alm);

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dimana saksi bekerja sebagai Direktur di PT. JAVIER RAYA MANDIRI yang bergerak dibidang usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang bekerjasama dengan PT. RESSA RABBY LESTARI untuk mengantarkan pesanan pembelian BBM jenis Solar ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA milik Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengantarkan BBM jenis Solar ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA dengan tujuan pengiriman ke Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengantarkan BBM jenis Solar ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA berdasarkan surat penunjukan dari PT. RESSA RABBY LESTARI Nomor 5167/PRL-JRM/SPT/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada PT. JAVIER RAYA MANDIRI perihal penunjukkan Transportir BBM;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA ada melakukan pembelian BBM jenis Solar kepada PT. RESSA RABBY LESTARI berdasarkan surat Delivery Order (DO) Nomor 12716/PRL/VII/SRTB/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut, PT. RESSA RABBY LESTARI menunjuk PT. JAVIER RAYA MANDIRI untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI melakukan pengangkutan BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Center tahun 2018 warna Biru Putih Nomor Polisi DA 89 24 PN;
- Bahwa Mobil tangki yang digunakan oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI melakukan pengangkutan BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA berkapasitas 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI baru 1 (satu) kali mengantarkan BBM jenis Solar kepada CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah berapa kali CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA membeli BBM jenis Solar kepada PT. RESSA RABBY LESTARI;

Halaman 8 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengambil BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA dari depo pengisian bbm milik PT. GLOBAL BORNEO ENERGI yang beralamat di jalan Serapat Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI hanya mengantarkan BBM jenis Solar saja ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BBM jenis Solar yang dikirimkan oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA untuk dijual kembali atau hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Saksi Umar bin Bahriyung;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dimana saksi bekerja sebagai Marketing di PT. RESSA RABBY LESTARI yang bergerak dibidang usaha niaga umum dan transportir Bahan Bakar Minyak dimana PT. RESSA RABBY LESTARI menerima pesanan BBM jenis Solar dari CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA milik Terdakwa dan pesanan BBM jenis Solar tersebut diantar oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI yang bekerjasama dengan PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengantarkan BBM jenis Solar ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WITA dengan tujuan pengiriman ke Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengantarkan BBM jenis Solar ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA berdasarkan surat penunjukan dari PT. RESSA RABBY LESTARI Nomor 5167/PRL-JRM/SPT/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 kepada PT. JAVIER RAYA MANDIRI perihal penunjukkan Transportir BBM;

Halaman 9 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA ada melakukan pembelian BBM jenis Solar kepada PT. RESSA RABBY LESTARI berdasarkan surat Delivery Order (DO) Nomor 12716/PRL/VII/SRTB/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut, PT. RESSA RABBY LESTARI menunjuk PT. JAVIER RAYA MANDIRI untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI melakukan pengangkutan BBM jenis Solar untuk diantarkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA melalui Terdakwa ada menghubungi saksi selaku marketing PT. RESSA RABBY LESTARI dan mengajukan pembelian BBM jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan meminta untuk dikirimkan dengan tujuan pengiriman ke Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, kemudian PT. RESSA RABBY LESTARI menindaklanjuti pembelian tersebut dengan menunjuk PT. JAVIER RAYA MANDIRI untuk mengantarkan pembelian BBM jenis Solar tersebut kepada CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, PT. JAVIER RAYA MANDIRI melakukan pengangkutan BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Center tahun 2018 warna Biru Putih Nomor Polisi DA 89 24 PN;
- Bahwa Mobil tangki yang digunakan oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI melakukan pengangkutan BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA berkapasitas 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliternya sehingga total pembelian sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. RESSA RABBY LESTARI sebelum mengirimkan pesanan berupa BBM jenis Solar ada meminta kelengkapan dokumen berupa fotocopy badan hukum dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA dan telah memenuhi syarat;

Halaman 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA baru pertama kali membeli BBM jenis Solar kepada PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa PT. JAVIER RAYA MANDIRI mengambil BBM jenis Solar untuk dikirimkan ke CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA dari depo pengisian zbbm milik PT. GLOBAL BORNEO ENERGI yang beralamat di jalan Serapat Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola;
- Bahwa Pembayaran pembelian BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tunai melalui driver PT. JAVIER RAYA MANDIRI;
- Bahwa BBM jenis Solar yang dijual oleh PT. RESSA RABBY LESTARI kepada CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA merupakan BBM jenis Solar non subsidi;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi Hendry Bahtiar, S.H. bin Luther, B. S;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan informasi dari media sosial Facebook terkait adanya aktifitas niaga BBM jenis Solar di daerah Desa Aluh-Aluh Besar RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh. Berdasarkan informasi tersebut saya dan saudara Dennis Ellanda bin Nasrullah dan rekan-rekan saya dari Kepolisian setempat langsung melakukan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WITA saksi dan saudara Dennis Ellanda bin Nasrullah dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian setempat mendapati bahwa benar Terdakwa melakukan penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa dilengkapi dengan perizinan usaha yang sah.

Halaman 11 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Dennis Ellanda bin Nasrullah dan beberapa rekan-rekan saksi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No. Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliternya sehingga total pembelian sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI sebanyak 5.000 (lima ribu);

Halaman 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Dennis Ellanda bin Nasrullah dan beberapa rekan-rekan saksi dari Kepolisian setempat Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan yang sah, dimana Terdakwa hanya dapat menunjukan kelengkapan persyaratan perizinan usaha saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar tersebut di dalam drum plastik berwarna biru;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa baru sehari melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Solar;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa BBM jenis Solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penjualan BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa dilengkapi dengan nota penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi Dennis Ellanda bin Nasrullah;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa izin usaha yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan informasi dari media sosial Facebook terkait adanya aktifitas niaga BBM

Halaman 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar di daerah Desa Aluh-Aluh Besar RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan saudara Hendry Bahtiar, S.H. bin Luther, B. S dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian setempat langsung melakukan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WITA saksi dan saudara Hendry Bahtiar, S.H. bin Luther, B. S dan rekan-rekan saya dari Kepolisian setempat mendapati bahwa benar Terdakwa melakukan penyimpanan dan niaga BBM jenis Solar tanpa dilengkapi dengan perizinan usaha yang sah.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Hendry Bahtiar, S.H. bin Luther, B. S dan beberapa rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No. Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratsu dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI;

Halaman 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya sehingga total pembelian sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI sebanyak 5.000 (lima ribu);
- Bahwa Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Hendry Bahtiar, S.H. bin Luther, B. S dan beberapa rekan-rekan saksi dari Polres Banjarbaru Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan yang sah, dimana Terdakwa hanya dapat menunjukan kelengkapan persyaratan perizinan usaha saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar tersebut di dalam drum plastik berwarna biru;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa baru sehari melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Solar;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa BBM jenis Solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penjualan BBM jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa dilengkapi dengan nota penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ahli Muh. Taslim, ST., MT

- Bahwa saat ini ahli Pegawai negeri Sipil (PNS) pada kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diperbantukan pada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas bumi (BPH-MIGAS);
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas :
 - Pasal 1 Ayat (10) yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga;
 - Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa trasmisi dan distribusi;
 - Pasal 1 Ayat (13) yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi;
 - Pasal 1 Ayat (14) yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir adalah :
 1. Badan Usaha Milik Negara
 2. Badan Usaha Milik Daerah
 3. Koperasi dan Usaha Kecil
 4. Badan Usaha SwastaSedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin usaha berdasarkan Pasal 24 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah :
 - a. Nama penyelenggara
 - b. Jenis usaha yang diberikan
 - c. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan
 - d. Syarat-syarat teknis
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2004 Pasal 13 tentang kegiatan usaha hilir

Halaman 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dan gas bumi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan usaha hilir adalah pemerintah cq. Menteri ESDM;

- Bahwa syarat untuk mendapatkan ijin usaha pemerintah adalah harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum indonesia seperti : koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, BUMD, dan BUMN sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas maka orang perorangan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomo 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa berdasarkan pada Lampiran V Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Lampiran VII Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dokumen yang dimiliki oleh terdakwa hanya merupakan beberapa dokumen persyaratan untuk memenuhi permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, bukan merupakan Izin Usaha yang dikeluarkan Menteri ESDM melalui Kepala BKPM
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muh. Taslim,, ST., MT berdasarkan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan serta Niaga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PP No. 36 tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001, yang berhak memberikan perijinan dalam usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga adalah Pemerintah melalui Kementrian ESDM dalam hal ini adalah Dirjen Migas;

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hihilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dan peraturan BPH Migas Nomor ; 8P / BPH MIGAS / X / 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa untuk mengajukan ijin usaha maka harus membuat permohonan ijin usaha kepada menteri melalui Direktur Jendral Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :
 - a. Untuk ijin usaha pengangkutan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu:
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat Pernyaan Tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang – undangan;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan;
 - Persyaratan teknis meliputi :
 - Studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study);
 - Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
 - Rencana sarana pengelolaan limbah;

Halaman 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana studi lingkungan;
 - Rencana jenis, jumlah dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut;
 - b. Untuk Ijin Usaha Niaga, Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu :
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - Wajib melengkapi surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuha kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
- Persyaratan teknis meliputi :
- Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
 - Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
 - Rencana sarana pengelolaan limbah;
 - Rencana studi lingkungan;
 - Bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dari SKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untuk menjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Halaman 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Terdakwa Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan niaga BBM jenis Solar tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat saya ditangkap yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No.

Halaman 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No. Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menyimpan dan niaga BBM jenis Solar disamping rumah Terdakwa di Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dimana tempat Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut berupa gudang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan niaga BBM jenis Solar sejak hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 atau baru 1 (satu) hari;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA merupakan milik Terdakwa yang bergerak di bidang perniagaan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli dari PT. RESSA RABBY LESTARI;

Halaman 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI dengan harga Rp5.181,81 (lima ribu seratus delapan puluh satu koma delapan satu rupiah) peliternya sehingga total keseluruhan dengan harga Rp25.909.050,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) dimana harga tersebut belum termasuk pajak, dan berdasarkan rincian tagihan pembelian yang Terdakwa terima dan Terdakwa harus membayarkan pembelian tersebut seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA bergerak dibidang usaha perdagangan eceran Premium, Premix dan bahan bakar minyak jenis Solar, namun yang Terdakwa sediakan hanya Solar saja;
- Bahwa kronologi perkara ini awalnya Terdakwa menghubungi saudara Umar selaku marketing PT. RESSA RABBY LESTARI dan mengajukan pembelian BBM jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan meminta untuk dikirimkan dengan tujuan pengiriman ke Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Kemudian saya diminta untuk melengkapi data-data kelengkapan pemesanan seperti perizinan dan badan usaha, kemudian setelah Terdakwa melengkapi persyaratan yang diminta oleh PT. RESSA RABBY LESTARI Terdakwa diberitahukan bahwa permintaan Terdakwa tersebut telah disetujui dan diminta untuk menunggu proses dari transportir untuk mengantarkan pesanan BBM jenis Solar ketempat yang telah saya minta tersebut. Kemudian transportir yang ditunjuk oleh PT. RESSA RABBY LESTARI yaitu PT. JAVIER RAYA MANDIRI datang ketempat saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Center tahun 2018 warna Biru Putih Nomor Polisi DA 89 24 PN dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter untuk mengantarkan BBM jenis Solar yang telah saksi pesan di PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa Perizinan yang Terdakwa miliki yaitu berupa Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Ijin Lokasi;
- Bahwa BBM jenis Solar yang baru Terdakwa beli dari PT. RESSA RABBY LESTARI sudah ada yang terjual sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter;

Halaman 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Solar dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BBM jenis Solar sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa yang telah membeli BBM jenis Solar ditempat Terdakwa yaitu para Nelayan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa usaha yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan malah membantu masyarakat khususnya nelayan dalam memperoleh BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa baru satu hari itu saja menjual BBM jenis solar dan baru ada 1 (satu) orang pembeli juga kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Nelayan yang telah membeli BBM jenis Solar dari Terdakwa tidak membayar secara tunai dalam artian tidak membayar dengan menggunakan uang, dimana para Nelayan tersebut akan membayar dengan sejumlah ikan hasil tangkapan sejumlah harga BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Ditempat Terdakwa menjual BBM jenis Solar hanya terdapat tanda profil CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA saja, tidak terdapat tanda khusus lainnya;
- Bahwa Dalam kegiatan usaha yang Terdakwa lakukan tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, dimana Terdakwa hanya memiliki perizinan dari pemerintah daerah saja;
- Bahwa Di tempat Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar tidak dilengkapi dengan alat kelengkapan pengamanan standart;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut untuk membantu para nelayan dalam mencari BBM jenis solar dikarenakan ditempat Terdakwa tersebut sulit untuk mencari BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar

Halaman 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00

- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;
- $\pm$ 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak $\pm$ 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak $\pm$ 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
- 1 (satu) buah selang wawarna Putih panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah selang warna Biru panjang $\pm$ 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli tersebut diatas serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah BBM jenis solar dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan niaga BBM jenis Solar tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat saya ditangkap yaitu 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No. Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawrna Putih panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA

Halaman 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:46:02, No. Struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU 0220003771223, MIZAN tanggal Trx 2020-07-14, sekira pukul 13:47:03, No. Struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga RP6.400,00/liter dengan total sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menyimpan dan niaga BBM jenis Solar disamping rumah Terdakwa di Desa Aluh-Aluh Besar No. 84 RT. 01 Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dimana tempat Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut berupa gudang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan niaga BBM jenis Solar sejak hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 atau baru 1 (satu) hari;
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA merupakan milik Terdakwa yang bergerak di bidang perniagaan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli dari PT. RESSA RABBY LESTARI;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari PT. RESSA RABBY LESTARI dengan harga Rp5.181,81 (lima ribu seratus delapan puluh satu koma delapan satu rupiah) peliternya sehingga total keseluruhan dengan harga Rp25.909.050,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) dimana harga tersebut belum termasuk pajak, dan berdasarkan rincian tagihan pembelian yang Terdakwa terima dan Terdakwa harus membayarkan pembelian tersebut seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA bergerak dibidang usaha perdagangan eceran Premium, Premix dan bahan bakar minyak jenis Solar, namun yang Terdakwa sediakan hanya Solar saja;
- Bahwa kronologi perkara ini awalnya Terdakwa menghubungi saudara Umar selaku marketing PT. RESSA RABBY LESTARI dan mengajukan pembelian

Halaman 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan meminta untuk dikirimkan dengan tujuan pengiriman ke Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Kemudian saya diminta untuk melengkapi data-data kelengkapan pemesanan seperti perizinan dan badan usaha, kemudian setelah Terdakwa melengkapi persyaratan yang diminta oleh PT. RESSA RABBY LESTARI Terdakwa diberitahukan bahwa permintaan Terdakwa tersebut telah disetujui dan diminta untuk menunggu proses dari transportir untuk mengantarkan pesanan BBM jenis Solar ketempat yang telah Terdakwa minta tersebut. Kemudian transportir yang ditunjuk oleh PT. RESSA RABBY LESTARI yaitu PT. JAVIER RAYA MANDIRI datang ketempat saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Center tahun 2018 warna Biru Putih Nomor Polisi DA 89 24 PN dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter untuk mengantarkan BBM jenis Solar yang telah saksi pesan di PT. RESSA RABBY LESTARI;

- Bahwa Perizinan yang Terdakwa miliki yaitu berupa Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Ijin Lokasi;
- Bahwa BBM jenis Solar yang baru Terdakwa beli dari PT. RESSA RABBY LESTARI sudah ada yang terjual sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Solar dengan harga Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BBM jenis Solar sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa yang telah membeli BBM jenis Solar ditempat Terdakwa yaitu para Nelayan disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Para Nelayan yang telah membeli BBM jenis Solar dari Terdakwa tidak membayar secara tunai dalam artian tidak membayar dengan menggunakan uang, dimana para Nelayan tersebut akan membayar dengan sejumlah ikan hasil tangkapan sejumlah harga BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Ditempat Terdakwa menjual BBM jenis Solar hanya terdapat tanda profil CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA saja, tidak terdapat tanda khusus lainnya;

Halaman 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kegiatan usaha yang Terdakwa lakukan tidak memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, dimana Terdakwa hanya memiliki perizinan dari pemerintah daerah saja;
- Bahwa Di tempat Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar tidak dilengkapi dengan alat kelengkapan pengamanan standart;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut untuk membantu para nelayan dalam mencari BBM jenis solar dikarenakan ditempat Terdakwa tersebut sulit untuk mencari BBM jenis solar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PP No. 36 tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001, yang berhak memberikan perijinan dalam usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga adalah Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam hal ini adalah Dirjen Migas;
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dan peraturan BPH Migas Nomor ; 8P / BPH MIGAS / X / 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa untuk mengajukan ijin usaha maka harus membuat permohonan ijin usaha kepada menteri melalui Direktur Jendral Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :
 - a. Untuk ijin usaha pengangkutan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu:
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;

Halaman 28 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat Pernyataan Tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang – undangan;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan;
- Persyaratan teknis meliputi :
- Studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study);
 - Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
 - Rencana sarana pengelolaan limbah;
 - Rencana studi lingkungan;
 - Rencana jenis, jumlah dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut;
- b. Untuk Ijin Usaha Niaga, Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu :
- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

Halaman 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib melengkapi surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuha kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
Persyaratan teknis meliputi :
 - Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
 - Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
 - Rencana sarana pengelolaan limbah;
 - Rencana studi lingkungan;
- Bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dari SKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untuk menjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, selain itu usaha Niaga Terdakwa tersebut tidak menggunakan sarana yang aman dan memadai sehingga dapat membahayakan umum maupun diri Terdakwa sendiri dan tidak ada sarana pengamanan yang sesuai dengan syarat yang ditentukan undang – undang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu : pidana pada Pasal 53 huruf c

Halaman 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Atau Kedua : pidana pada Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Halaman 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Unsur Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 23 Ayat (1) : Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengankewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah, Ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, ahli, petunjuk, dan diperkuat dengan bukti-bukti yang lain serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, para saksi mendatangi kediaman terdakwa yang terletak di Desa Aluh-aluh besar, Rt. 01, Kec. Aluh-aluh, Kabupaten Banjar guna melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat, lalu ditemukan didalam sebuah

Halaman 32 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dari kayu/ sebuah Gudang dan didalam Gudang tersebut ditemukan barang-barang berupasebanyak kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat kedalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum warna biru yang terbuat dari plastik yang masing-masing drum tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang berisikan kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna biru merek Panasonic, No.Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang spiral warna biru dengan Panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan Panjang $\pm$ 25 (dua Puluh lima) meterdan ketika petugas Kepolisian menanyakan mengenai ijin usaha penyimpanan atau ijin niaga yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dilakukan tanpa izin usaha Niaga dari Pemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga harus dalam bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, dan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik Negara, bukan diperuntukan untuk perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muh. Taslim., ST., MT berdasarkan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan serta Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PP No. 36 tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi, Usaha Kecil;

Halaman 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001, yang berhak memberikan perijinan dalam usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga adalah Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam hal ini adalah Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dan peraturan BPH Migas Nomor ; 8P / BPH MIGAS / X / 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan ijin usaha maka harus membuat permohonan ijin usaha kepada mentri melalui Direktur Jendral Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :

- a. Untuk ijin usaha pengangkutan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu:
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat Pernyataan Tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang – undangan;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan;

Persyaratan teknis meliputi :

- Studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana studi lingkungan;
- Rencana jenis, jumlah dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
- Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut;

b. Untuk Ijin Usaha Niaga, Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu :

- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Profil Perusahaan (Company Profile);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
- Wajib melengkapi surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuha kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;

Persyaratan teknis meliputi :

- Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana studi lingkungan;

Halaman 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dari SKPD di daerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untuk menjalankan/menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut walaupun Terdakwa mempunyai CV yaitu CV Sumber Rejeki yang bergerak dalam usaha perdagangan eceran premium, premix dan bahan bakar jenis solar akan tetapi ijin CV Sumber Rejeki tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, selain itu usaha Niaga Terdakwa tersebut tidak menggunakan sarana yang aman dan memadai sehingga dapat membahayakan umum maupun diri Terdakwa sendiri dan tidak ada sarana pengamanan yang sesuai dengan syarat yang ditentukan undang – undang ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyatakan kalau perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada pihak yang dirugikan menurut pandangan Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa walaupun tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak merugikan pihak manapun namun keadilan tidaklah buta dan tidak ada kejahatan yang sempurna berdasarkan keterangan saksi saksi dan ahli yang berdiri sendiri maupun berantai, barang bukti dan alat bukti lainnya. Alat bukti bisa berbicara dikaitkan dengan alat bukti lainnya tanpa harus bersandar dari pemahaman dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga";

Halaman 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutuskan berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang merupakan komoditas vital;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (strafmacht) dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00
- 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan sewaktu tindak kejahatan terjadi maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- ± 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak ± 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak ± 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
- 1 (satu) buah selang wawarna Putih panjang ± 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) buah selang warna Biru panjang ± 25 (dua puluh lima) meter;

Oleh karena BBM jenis Bensin solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan ijin usaha Niaga dari pihak yang berwenang dan juga 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK, 1 (satu) buah selang wawarna Putih panjang ± 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) buah selang warna Biru panjang ± 25 (dua puluh lima) meter masih mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mizan Als Mizan Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:46:02 No. struk 24, untuk pembelian minyak solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.344.000,00
 - 1 (satu) lembar struk penjualan yang bertuliskan atas nama CV. SUMBER REZEKI TIGA BERSAUDARA, NIU: 0220003771223, MIZAN tanggal Trx:2020-07-14, skj 13:47:03 No. struk 25, untuk pembelian minyak solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter seharga Rp 6.400/liter dengan total sebesar Rp 1.120.000,00;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - ± 4.500 (empat ribu lima ratus) liter BBM jenis Solar yang dimuat didalam sebanyak 20 (dua puluh) buah drum plasrik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter, yang masing-masing drum diisi sebanyak ± 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum plastik warna Biru kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang dimuat sebanyak ± 100 (seratus) liter BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot air warna Biru merk Panasonic No. Model GA-126JAK;
 - 1 (satu) buah selang warna Putih panjang ± 50 (lima puluh) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna Biru panjang ± 25 (dua puluh lima) meter;
 - Dirampas untuk negara;

Halaman 39 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, H. Dona Panambayan, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Resty Ayuningtyas, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ita Widyaningsih SH., MH

ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Dona Panambayan, SH., MH.